

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

72/25/פ

### הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון – ערעור לפני בית המשפט העליון), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 26א<sup>1</sup>. 1. בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969<sup>1</sup>, אחרי סעיף 26 יבוא:

"ערעור לפני בית 26א. (א) פסק דין של בית הדין הארצי בשבתו המשפט העליון כערכאה ראשונה ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון.

(ב) החלטה אחרת של בית הדין הארצי בשבתו כערכאה ראשונה ופסק דין של בית הדין הארצי בערעור, ניתנים לערעור בפני בית המשפט העליון, אם ניתנה לכך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך, או מאת בית המשפט העליון."

### דברי הסבר

התיקון המוצע בחוק מבקש לשנות את המצב המשפטי הקיים לפיו בתי הדין לעבודה מהווים ערכאה נפרדת ללא פיקוח משפטי ישיר. מוצע להעניק זכות ערעור על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה כערכאה ראשונה וכן להעניק זכות ערעור ברשות לבית המשפט העליון על החלטתו כערכאה שנייה ועל החלטה אחרת של בית הדין הארצי כערכאה ראשונה. זאת כדי לעגן את אחריותו העליונה של בית המשפט העליון לפיתוח משפט העבודה, כערכאה האחראית לפיתוח המשפט האזרחי והפלילי. דיני העבודה מהווים חלק מהמשפט האזרחי ואין כל נימוק מדוע סמכות בית המשפט העליון לפקח על בתי הדין לעבודה לא תקוים באותה דרך, מידה וצורה כמו שהוא מפקח על בתי המשפט האזרחיים, ובמקום זאת הפיקוח יוותר רק בידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. תיקון חקיקתי דומה נעשה גם לגבי פסקי דין של בית המשפט הצבאי לערעורים, שניתן לערער עליהם

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

ברשות לבית המשפט העליון.

לפיכך, עקב מצבם של בתי הדין לעבודה והצורך בפיקוח של בית המשפט העליון על פעילותם, באופן שאינו שונה ממידת הפיקוח על המערכת השיפוטית הרגילה, יש צורך בתיקון האמור.  
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת גדעון סער (פ/370/24).  
הצעת החוק זהה לפ/370/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)